

1500943-25.2021.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RENATA HELOISA DA SILVA SALLES

Comarca: Nazaré Paulista

Foro: Foro de Nazaré Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... do depoimento dos policiais: "APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Absolvição - Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas - Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico - Depoimentos dos policiais militares coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório - Condenação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Nazaré Paulista

Foro de Nazaré Paulista

Vara Única

Rua Clementino de Almeida Passos, 35, Nazaré Paulista-SP - cep 12960-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500943-25.2021.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500943-25.2021.8.26.0545

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2237795/2021 - DEL.POL.BOM JESUS DOS PERDÕES, 19975738 - DEL.POL.BOM JESUS DOS PERDÕES, 469/21/103 - DEL.POL.BOM JESUS DOS PERDÕES, 2237795 - DEL.POL.BOM JESUS DOS PERDÕES

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ANA PAULA MOREIRA FRANCHINI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA HELOISA DA SILVA SALLES

Vistos.

ANA PAULA MOREIRA FRANCHINI, qualificada nos autos, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11343/06, pois no dia 31 de agosto de 2021, no período da tarde, na Travessa França, nº 13, Laranja Azeda, na cidade de Bom Jesus dos Perdões/SP, nesta comarca, a denunciada trazia consigo e guardava, para fins de fornecimento a terceiros, 739 porções de cocaína; 94 porções de crack e 292 porções de maconha, todas embaladas individualmente, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regular.

Conforme a exordial acusatória, ANA PAULA, determinada a praticar o tráfico de

entorpecentes, passou a manter em sua residência entorpecente de várias espécies - cocaína, maconha e crack, para um outro traficante de nome "Tatá", fazendo também o traslado de drogas até aquele local, levando consigo drogas numa mochila preta em plena via pública. A denunciada recebia pela conduta criminosa, tanto que em sua casa foram encontrados R\$ 400,00.

Policiais Civis receberam uma comunicação de que "uma mulher com uma bolsa preta estaria carregando mais de um quilo de drogas pelo Bairro Parque Hortênsia". Deslocaram-se para o local e ali visualizaram a cena narrada: ANA PAULA entrava na residência ali situada, carregando uma bolsa preta. Abordada, ela admitiu a entrada dos policiais em sua residência, onde foram localizados mais entorpecentes.

Auto de prisão em flagrante à fl. 01. Boletim de ocorrência às fls. 02/04. Auto de exibição e apreensão às fls. 13/15. Auto de constatação preliminar às fls. 16/18. Fotografias às fls. 28 e 33/37.

Foi substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar em favor de ANA PAULA MOREIRA FRANCHINI às fls. 59/61.

Relatório de investigação às fls. 91/96. Foi revogada por este Juízo a prisão preventiva/domiciliar da acusada, substituída a medida por outras cautelares menos gravosas (fls. 132/141).

]Laudo de exame químico-toxicológico definitivo às fls. 143/146.

Devidamente notificada à fl. 153, a ré apresentou defesa preliminar às fls. 164/167. A denúncia foi recebida em 23 de maio de 2022, às fls. 175/177.

Audiência de instrução e debates orais registrada por gravação audiovisual. Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia e a defesa a aplicação da pena mínima.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada pelo Auto de prisão em flagrante à fl. 01, Boletim de ocorrência às fls. 02/04, Auto de exibição e apreensão às fls. 13/15, Auto de constatação preliminar às fls. 16/18, Fotografias às fls. 28 e 33/37, Laudo de exame químico-toxicológico definitivo às fls. 143/146, bem como pelo teor da prova oral coligida.

A autoria é certa.

A ré, em juízo, confessou o fato, afirmando que guardava as drogas há uma semana. Tinha acabado de fazer isso. Conversou com um moço de nome Tata. Conheceu ele numa roda com várias pessoas. Sequer tinha recebido ainda pelo trabalho.

A testemunha comum João Pedro Costa Poli disse, em síntese, que a policial civil tomou conhecimento que a ré estaria com significativa porções de drogas na casa. Aguardaram a ré no portão que logo confessou que guardava a droga. Sentiram um forte odor de maconha na casa e dentro de uma bolsa a ré mostrou as drogas. Encontraram uma quantia em dinheiro e que era decorrente do pagamento pela guarda da droga. Ela disse que guardava a droga para uma tal "Tata". Estava com o policial investigador Gustavo.

No mesmo sentido foi o seu depoimento perante a autoridade policial (fl. 07).

Analisando as provas coligidas aos autos, patente a autoria e materialidade delitiva.

Para além da confissão, a testemunha comum João, que realizou a apreensão, confirmou que os policiais já tinham conhecimento de que a ré guardava significativa porções de droga na casa. Em diligência, os policiais se dirigiram para a casa da ré, aguardando-a no portão. Abordaram a ré que confessou que guardava as drogas que foram localizadas dentro de uma bolsa.

No caso, observo que motivos não há para se duvidar dos depoimento prestado pelo policial, pois inexistente nos autos demonstração do intuito de prejudicar a ré, sobretudo considerando a confissão.

Oportuno destacar, ainda, que descabe afastar a credibilidade da versão apresentada pelos policiais em juízo tão somente pela condição funcional, uma vez que estão submetidos ao crivo do contraditório como qualquer outra pessoa que comparece em juízo. Por tal razão, faltando com a verdade, ficam os policiais sujeitos às penas dos crimes de falso testemunho e mesmo denúncia caluniosa, caso imputem falsamente um crime a outrem.

A propósito, colaciono o seguinte entendimento acerca da validade do depoimento dos policiais: "APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos dos policiais militares coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Condenação mantida – Réu que ostenta condenações criminais – Pena-base mantida – Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343/06 diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO."(TJSP; Apelação Criminal 0002632-15.2015.8.26.0538; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Cruz das Palmeiras - Vara Única; Data do Julgamento: 15/07/2022; Data de Registro: 15/07/2022).

No mais, o fato de os policiais não visualizarem a venda em si não exclui o crime que possui a seguinte tipificação:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

E mais. Segundo entendimento jurisprudencial: "O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da Lei 6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige para sua configuração, a venda da substância tóxica a terceiros. Basta à sua consumação, a posse, guarda ou depósito dessa mesma substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei. Onei Raphael - RJTJSP 70/371)

Portanto, a condenação dos corréus é medida que se impõe, não havendo cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória ou mesmo desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06, já que a conduta se coaduna ao delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Passo a dosar a pena:

Assim, o conjunto probatório é coeso, não deixando dúvidas de que as drogas apreendidas em poder da ré se destinavam ao tráfico ilícito, pelo que a condenação é medida que se impõe. Passo a dosar a pena:

1ª fase: Atendendo às diretrizes do art. 59, "caput", do Código Penal, observo que

as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis e insuficientes para elevar a pena-base. Assim, fixo-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário mínimo legal, conforme preceito secundário contido no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. 2ª fase: Não há agravantes. Presente a atenuante da confissão, todavia a pena já foi fixada no mínimo legal. 3ª fase: Não há causas de aumento. Deixo de aplicar o redutor porque evidentemente a ré tem envolvimento com organização criminosa, já que guardava expressiva quantidade de drogas (739 porções de cocaína, 94 porções de crack e 292 porções de maconha). É notório que expressiva quantidade de drogas não se entrega a venda para um iniciante ou pessoa que não seja de confiança. Torno definitiva a pena aplicada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário mínimo legal, conforme preceito secundário contido no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

A pena será cumprida em regime inicial fechado. Ressalte-se que os delitos de tráfico de entorpecentes são daqueles que contribuem para a desagregação da família e da sociedade, sendo responsáveis pela degeneração física e moral do indivíduo, funcionando como delito propagador e incentivador de outros diversos.

Ausentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não reputo a medida socialmente recomendável.

Ausentes os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal, deixo de suspender a pena privativa de liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR ANA PAULA MOREIRA FRANCHINI, qualificada nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, conforme preceito secundário contido no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, em regime inicial fechado, vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão da pena privativa de liberdade.

Ausentes os requisitos para a decretação de sua custódia cautelar, concedo à acusada o direito de recorrer em liberdade.

Transitada em julgado: a) Intime-se a ré para pagamento da multa, expeça-se guia de execução definitiva e forme-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; b) Oficie-se ao IIRGD; c) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos do(s) apenado(s), conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal e no Enunciado nº 09 da Súmula do Tribunal Superior Eleitoral;

Condeno o réu no pagamento de 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, §9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, salvo se beneficiária da gratuidade de justiça que fica deferida neste ato, se o caso.

Declaro o perdimento de numerário e bens eventualmente apreendidos em favor da União (SISNAD/FUNPEN), ouvido o representante do Ministério Público e certificado o trânsito em julgado.

Defiro a incineração, se o caso, observados os requisitos legais, se o caso.

P.I.C.

Nazaré Paulista, 27 de julho de 2022.

RENATA HELOISA DA SILVA SALLES
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA